

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Philosophie • 1re A

Le Droit et la Justice

Module 1 : La Philosophie

Cette fiche évalue l'acquisition des notions fondamentales du chapitre « Le Droit et la Justice ».

EXERCICE 1 Définitions et distinctions conceptuelles

1. Définir brièvement les concepts suivants : droit positif, légalité, sanction.
2. Distinguer droit naturel et droit positif en indiquant le fondement de chacun.
3. Que signifie l'expression « la loi du plus fort n'est pas le droit » (Rousseau) ? Expliquer en une phrase.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier la réponse en une phrase.

1. Le contrat social est un événement historique réel qui a fondé les premières sociétés.
2. La justice commutative (ou réparatrice) régit les échanges entre particuliers pour rétablir l'égalité.
3. La légitimité d'une loi provient uniquement du fait qu'elle a été votée selon la procédure légale.
4. La contrainte physique est l'unique moyen pour l'État de faire respecter le droit.
5. La justice distributive concerne la répartition des honneurs et des charges selon le mérite ou le besoin.

EXERCICE 3 QCM : Fondements et formes de justice

Une seule réponse exacte par question.

1. Quel philosophe associe explicitement le droit à la volonté générale et non à la force ?
 - (a) Pascal
 - (b) Hobbes
 - (c) Rousseau
 - (d) Machiavel

2. La justice qui sanctionne un auteur d'infraction pour protéger la société relève de :
- (a) La justice distributive
 - (b) La justice commutative
 - (c) La justice répressive
 - (d) La justice naturelle
3. Le droit positif se caractérise par :
- (a) Son universalité intemporelle
 - (b) Son caractère écrit, posé par une autorité compétente
 - (c) Sa conformité nécessaire à la morale
 - (d) Son origine divine
4. L'« Idée absolue de justice » (Platon) désigne :
- (a) La somme des lois en vigueur dans un État
 - (b) Un modèle parfait et immuable dont les lois humaines sont l'ombre
 - (c) L'égalité arithmétique stricte entre tous les citoyens
 - (d) La sanction proportionnelle au délit

EXERCICE 4 Complétion de tableau : Les trois formes classiques de justice

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque forme de justice : son objet principal, son principe de répartition (égalité géométrique, arithmétique, proportionnelle) et un exemple concret.

1. Remplir les cases vides du tableau.

Forme de justice	Objet principal	Type d'égalité	Exemple
Justice distributive	Honneurs, charges, richesses	...	...
Justice commutative	...	Égalité arithmétique	...
Justice répressive	...	...	Peine de prison pour vol

EXERCICE 5 Analyse d'un conflit : Légalité vs Légitimité

Un État promulgue une loi (droit positif) interdisant à une minorité ethnique d'accéder à la fonction publique. Cette loi a été votée régulièrement par le parlement.

1. Cette loi possède-t-elle la légalité ? Justifier.
2. Cette loi possède-t-elle la légitimité au regard de l'Idée de justice ? Justifier en invoquant le droit naturel.
3. Quel devoir citoyen s'impose face à une loi légale mais injuste (illégitime) ?

EXERCICE 6 Synthèse : Force, Droit et Justice

1. Compléter la phrase : « La force »